

为他人提供破解民用无人机禁飞限高服务， 应构成提供侵入计算机信息系统程序罪

—— 高某、刘某某提供侵入计算机信息系统程序案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市宝山区人民法院(2023)沪0113刑初166号刑事判决书

2. 案由：提供侵入计算机信息系统程序罪

【基本案情】

2019年至案发，被告人高某、刘某某单独或者伙同朱某某(另行处理)，在诸多网站开设网店，为无人机所有者提供解除无人机禁飞限高等限制的服务。嗣后，通过其在网站下载或者购买破解用的软件，远程操控对无人机的控制系统进行破解，解除原本系统设定的无人机禁飞区限制、高度限制等，并从中收取费用牟利。经查证，被告人高某累计破解无人机控制系统60余台；被告人刘某某累计破解无人机控制系统40余台。

【案件焦点】

高某、刘某某为他人提供破解民用无人机禁飞限高等限制的服务，行为如何定性。

【法院裁判要旨】

上海市宝山区人民法院经审理认为：被告人高某、刘某某单独或者伙同他人，为牟取非法利益，为他人提供破解无人机禁飞限高等限制的程序并安装，

二人行行为破解的民用无人机在飞行的过程中多次发生撞机、炸机、坠落等情形，不仅侵犯了国家信息网络安全，严重威胁了公共安全、侵害了人民群众的人身和财产安全，更严重扰乱广大人民群众正常稳定的生活秩序，且具备“侵入”“提供”“专门程序”的刑法评价，符合提供侵入计算机信息系统程序罪的犯罪构成。二人破解达20人次以上，情节严重，对被告人高某、刘某某应以提供侵入计算机信息系统程序罪追究刑事责任。二名被告人具有坦白情节且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。据此，综合被告人杨波的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，判决如下：

一、被告人高某犯提供侵入计算机信息系统程序罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；

二、被告人刘某某犯提供侵入计算机信息系统程序罪，判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金人民币2000元；

三、扣押在案的作案工具及违法所得，依法没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的审理难点在于高某、刘某某为他人提供破解民用无人机禁飞限高等限制的服务，行为如何定性。涉民用无人机类犯罪案件侵犯客体的非单一性、前置法的“缺位性”以及地域的广泛性决定了此类新业态、新类型的案件在审理上的挑战性。

一、民用无人机系统属于刑法意义上的计算机信息系统

为正确区分刑法意义上的计算机信息系统与普通意义上的计算机信息系统，2011年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称法释〔2011〕19号）第十一条进行了明确释义。故，根据该规定，计算机信息系统以具备自动处理数据功能为特征，凡是能够自动处理数据的系统均属于刑法意义上的计算机信息系统和计算机系统。无人机其系统中最核心的技术即飞控系统，当无人机在空中受到干扰时保持飞机姿态与航迹的稳定，以及按地面无线传输指令的要求，改变飞机

姿态与航迹，并完成导航计算、遥测数据传送、任务控制与管理等。故，民用无人机飞控系统具备了法释〔2011〕19号中所指的计算机信息系统的特征，即自动处理数据功能，属于刑法意义上的计算机信息系统。

二、对“侵入”“非法控制”实行行为的评价

“侵入”对其进行法律评价可理解为未经授权或超越授权。对民用无人机进行技术破解，需要借助破解的软件，行为人在利用上述软件破解的过程中，非法获取无人机生产公司密钥，模仿公司行为生成相应的解禁证书推入飞机，抑或利用无人机设备上一个命令注入漏洞，通过漏洞执行脚本，进而对系统进行篡改等。本案中，高某二人通过软件伪造限飞解禁证书和通过软件篡改限飞程序的方式，破解无人机禁飞、限高限值，使得无人机设备在限飞区违规飞行，故该软件的功能核心目的在于篡改民用无人机系统上的禁飞、限高的数据，既然是篡改，那就意味着未经授权，故可对其作出刑法意义上侵入性的法律评价。

另外，刑法层面的“非法控制”行为，其本质是未经授权或者超越授权获取他人的操作权限，其目的是控制计算机信息系统执行特定的操作，即第三方应用程序需按照操控者的想法运行。就本案中破解民用无人机系统行为而言，高某二人系经无人机所有者委托侵入系统篡改禁飞、限高数据，故此行为应具有刑法层面的侵入性而非非法控制性。

三、正确辨析“提供”的实行行为

“提供”是指向他人的供给。从盈利与否来看，既包括有偿供给也包括免费供给；从对象上来看，既包括特定对象的供给，也包括不特定公众的供给。涉民用无人机类犯罪而言，行为人为无人机所有者提供解除无人机禁飞限高等限制的服务，此服务既可为有偿服务，也可为无偿服务；就对象上而言，属于向不特定的对象提供服务，通过线上销售的方式有偿为不特定的消费者提供破解服务。由此可知，行为人为非法牟利，有偿为无人机所有者提供解除无人机禁飞限高等限制的服务，符合提供侵入计算机信息系统程序罪中“提供”的实行行为。

四、厘清软件的类别

法释〔2011〕19号第二条以“列举+兜底”的方式，对刑法意义上的程序、工具予以明确，“专门程序”区别于“中性程序”的典型特征是在未经授权或超越授权的状态下侵入计算机系统，即具有非法性。申请限飞解禁的流程